

姓 名	蔡宇轩
学 号	202321320090

成 绩	
评卷人	

中南财经政法大学

本科生课程考核

(课程论文)

课程名称 法经济学

课 程 号 B0200030

任课教师 葛结根

论文题目 舌尖上的博弈：校园外卖治理的法经济学分析

完成时间 2025 年 6 月 10 日

专业年级 文澜会计 2301

舌尖上的博弈：校园外卖治理的法经济学分析

摘要：关于是否应该禁止外卖进入大学校园这一问题，社会上一直存在广泛的争议，究其本质是校园管理权与学生消费自主权、市场竞争效率的多维冲突。本文运用法经济学分析框架，结合权利配置理论、动态博弈模型与寻租理论，通过构建“学校-学生-商家”三方动态博弈模型，揭示全面禁止外卖入校政策易陷入“监管成本高-学生违规行为频发-总福利损失”的低效均衡，应当引入分类准入制度以实现帕累托改进，达到更高效的均衡。寻租理论进一步表明，政策模糊地带可能催生商家向学校的权力寻租行为，导致资源配置扭曲与腐败风险。研究建议重构校园餐饮治理框架：法律上明确学校管理权边界，建立学生权利清单与政策听证程序；经济上引入竞争机制，通过“校内食堂质量保证金”结合“外卖分级准入费”实现成本内化。本研究为破解校园治理中的“监管-权利-效率”困境提供了跨学科解决方案，助力构建公平、市场化的现代校园治理体系。

关键词：禁止外卖入校规定；三方动态博弈模型；寻租理论；帕累托均衡

一、 引言

近年来，高校“禁止外卖入校”政策持续引发社会争议，从 2018 年福建闽江学院的首波禁令风波，到 2023 年上海交通大学“中转费”事件的舆论发酵，再到 2025 年浙江财经大学东方学院的政策调整引起校内学生和周围商家不满。不同时期、不同类型高校的实践反复折射出该问题的复杂性。

关于外卖是否应该允许如校园这一话题，目前较少有学者关注，虽然已有研究从多维度展开探讨，但是讨论都没有非常深入。在法律维度上，黄雯雯（2019）聚焦外卖入校的权利冲突，提出构建学生消费自主权与学校管理权平衡的法律框架，但对政策合法性的实证检验仍显薄弱；食品安全维度上，陆思（2019）从校园餐饮监管逻辑出发，论证禁止外卖对降低食安风险的有限性，却未深入分析替代监管方案的成本收益；在经济维度上，邱薇月（2019）、逯蕊（2018）通过消费行为实证，揭示禁止外卖导致学生福利损失，但对市场竞争扭曲的量化研究不足；理论工具层面，钱颖一（1988）的寻租理论为解析校园管理权异化提供视角，王性玉等（2001）的三方博弈模型刻画了学校 - 学生 - 商家的策略互动，却鲜见将“法律规制 - 经济效率 - 权力寻租”交叉整合的研究。

政策实践的反复博弈中，三大典型案例折射核心矛盾：闽江学院（2018）禁令引发学生集体抗议，央视网直指其背后“争权夺利”的治理错位，暴露学校管理权扩张与学生、校外商家权利保障的冲突；上海交大（2023）“校外外卖需交2.5元中转费”的模式引发争议，新京报强调“精细化管理优于一刀切”，凸显政策设计的效率漏洞；浙江财经东方学院（2025）从全面禁止外卖骑手和学生自行携带外卖入校，必须由学校指定的外包公司进行配送到由于社会舆情的影响取消这一规定，中国经济网点评“监管应聚焦‘管’而非‘禁’”，印证市场机制的修复潜力。针对这一问题，主流媒体（央视网、新京报、中国经济网等）的共识清晰：“一禁了之”既违背法治精神、侵犯消费自由，也偏离市场规律、抑制竞争效率，唯有设计合理规则，如分类准入、技术监管等，方能平衡多重目标。

面对“法律合法性存疑、经济效率扭曲、权力寻租潜在”的三重困境，本文立足法经济学分析框架，整合权利配置理论、动态博弈模型与寻租理论，试图回答：1. 禁止外卖政策的法律边界何在？如何通过程序正义约束管理权扩张？2. 政策对市场效率的扭曲程度如何测度？学生福利、商家竞争、校园秩序的成本收益如何量化？3. 如何构建“保障安全-权利尊重-效率提升”的协同机制？通过典型案例的深度解构与跨学科理论的系统整合，本文尝试为校园治理的法治化与市场化协同提供新路径，弥补既有研究在“法律-经济-权力”交叉分析中的缺口。

二、 禁止外卖入校的法律权利冲突：边界与越界

（一） 学校管理权的法律渊源与合理边界

学校禁止外卖进入校园的权力来源于《教育法》第29条赋予学校“维护教育教学秩序”的管理权，但行政权力需遵循谦抑原则，即行政行为不得过度干预私权，其行使应限于“直接、必要的秩序维护”范畴。学校可以指定规定限制外卖配送行为，以避免配送入校带来的交通拥堵、消防隐患等校园安全风险，并降低校园管理成本，但学校无权限制学生消费选择的自由。校园餐饮竞争本质是市场行为，非行政管制范畴，若以“食品安全”为名变相保护食堂垄断，则构成权力越界。

（二） 学生消费自主权的刚性保障

根据《消费者权益保护法》第9条“自主选择权”、第10条“公平交易权”均赋予学生在消费活动中的核心权利。从这一角度来看，学校禁止外卖入校进而

对学生实施到食堂就餐的软约束是对学生和校外商家之间契约自由的行政干预。学生与外卖平台的交易属于私法范畴，学校非市场监管主体，无权设定消费“通道费”或强制交易路径，这一行为构成对消费契约自由的干预。

（三） 商家竞争权的间接侵害

从反垄断视角来看，禁止外卖入校政策可能通过实现学校食堂的垄断地位构成对市场竞争的侵害。

1. 市场支配地位的推定与认定

根据我国《反垄断法》第 19 条规定，当经营者在相关市场的份额达到二分之一时，可以推定其具有市场支配地位。如果学校通过禁令完全排除校外外卖商家，使校内食堂占据超过 50% 的校园餐饮市场份额，则直接满足“份额超过二分之一”的推定要件。相关市场界定方面，校园内餐饮服务市场因学生消费集中于校内具有地理封闭性，并且由于外卖盒食堂之间构成直接竞争的关系，其满足需求替代性，禁令导致校内食堂成为唯一供给者，符合“支配地位”的市场结构特征。

即使学校以“食安监管”、“秩序维护”为由实施禁令，仍需证明该措施是必要且唯一的手段。但是与禁止外卖进校园相比若存在更低成本的替代方案，如资质审核、集中配送，则“全面禁止”缺乏正当性，构成《反垄断法》第 22 条规定的“无正当理由限制交易”。

2. 对公平竞争权的侵害机制

结构性排除竞争表现为，物理性禁止外卖入校属于直接排除市场参与者，违反《反垄断法》第 17 条“禁止具有市场支配地位的经营者滥用市场支配地位，无正当理由限制交易相对人及其竞争对手进行交易”。校内食堂作为被推定具有支配地位的经营者，与学校协同实施禁令，构成“滥用支配地位”的联合行为。

若学校虽未全面禁止外卖，但设置高额准入费、复杂资质审核等间接性壁垒，导致校外商家因成本过高无法进入校园市场，则违反《反垄断法》第 32 条“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力，限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品”。此类行为本质是通过行政权力干预市场竞争，形成“行政性垄断”。

三、 政策的经济效率扭曲：成本收益的非对称分布

（一） 学生福利损失的经济学理论分析

从理论框架分析，学校禁止外卖政策会引发选择集收缩效应，即学生的消费

选择从面向校外多元商家的“竞争性市场”急剧收缩至校内食堂的“单一供给主体”，直接导致福利损失。这种损失体现为两个维度：一是价格层面，校内食堂因缺乏竞争可能提高价格，形成垄断溢价；二是质量层面，垄断地位会降低食堂提升服务与菜品质量的动力，导致学生被迫接受低质高价的餐饮服务。

行为经济学中的损失厌恶理论进一步解释了学生对政策的负面反馈机制：相较于获得收益，人们对损失更为敏感。学生对“被迫放弃外卖带来的多样化选择与性价比”的不满程度，远超过对“政策可能降低食品安全风险”的感知收益，这种心理偏差导致政策支持率显著下降。

（二） 市场竞争的结构性破坏

从经济机制来看，行政禁令对市场竞争的扭曲体现为双向限制：一方面通过政策禁止限制学生选择外卖的需求，另一方面通过物理壁垒（或制度壁垒阻碍校外商家进入校园供给市场，这种双向限制导致校外商家订单量下降，形成市场萎缩效应，中小商家可能因客源流失被迫退出市场。而校内食堂因政策保护形成垄断地位后，会陷入“高成本、低创新”的恶性循环，菜品更新缓慢、服务质量下降，却因学生无替代选择而维持运营。这种禁令带来的损失可以用垄断市场的静态效率损失来解释，相较于完全竞争市场而言，垄断导致资源配置低效，消费者不得不接受自己效用更低的商品，消费者剩余和生产者剩余总和减少。

（三） 学校的隐性成本累积

在学校禁止外卖入校这一事件中，学校也面临着高昂的隐性成本。首先是监管成本，实施这一禁令需要更多的保安在学校的各个入口处不断巡逻，增加了学校的人工成本，也需要更加先进、监管更全面的监控设施和人脸识别等资源，这些支出可能远超学校实施外卖禁令的潜在收益。经济学中的成本收益分析强调，当监管成本超过风险防控收益时，政策的净效益为负，即社会为政策付出的代价高于其带来的收益。

其次是寻租风险加剧，若学校的政策设计存在自由裁量空间，如准入审批、资质审核，则可能催生权力寻租行为，商家可能通过支付“管理费”、“合作费”等额外成本换取政策倾斜，这种非生产性支出导致资源错配和腐败风险，进一步降低社会总福利。

最后，福利净损失可借助“哈伯格三角”模型量化：学生因价格上升和选择减少产生的福利损失，加上商家因市场挤出导致的利润损失，扣除政策带来的食

品安全与秩序维护收益后，形成显著的净福利损失，表明政策未能实现帕累托改进，反而导致社会整体福利下降，体现了行政干预对市场机制的低效影响。

四、三方动态博弈与寻租行为的嵌套分析

(一) 博弈模型构建：参与者、策略与支付

1. 参与者

本模型聚焦学校（S）、学生群体（St）、外卖商家（B）三方主体，各自追求目标不同——学校侧重学校秩序与学生食品安全，学生关注自身的消费福利，外卖商家则谋求市场利润。

2. 策略空间

学校（S）有两种策略方式，禁止外卖（ S_0 ）和开放外卖（ S_1 ）；学生（St）面临着两种策略方式，选择食堂就餐（ St_0 ），即遵循学校的规定只在学校食堂就餐或者自由选择（ St_1 ），即学生可以根据自己的喜好决定食堂就餐或者点外卖；外卖商家（B）相应的也面临着两种选择，退出校园（ B_0 ），即彻底放弃学校外卖市场或者选择寻租（ B_1 ）的方式通过支付资质审核费进入校园。

3. 支付函数设定

(1) 学校（S）：

$$U_S^0 = \lambda \cdot F_0 + \mu \cdot C_0 + \eta \cdot U_{St}^0 + \kappa \cdot FR - Fine \quad (1)$$

$$U_S^1 = \lambda \cdot F_1 + \mu \cdot C_1 + \eta \cdot U_{St}^1 + \kappa \cdot C_B \quad (2)$$

式（1）表示学校采取禁止外卖（ S_0 ）情况下学校的效用函数，其中 F_0 表示禁止外卖后的食品安全收益， C_0 表示学校维护外卖禁止入校加装外卖柜、增加保安和摄像头的成本， U_{St}^0 为学生满意度， FR 是学生全部吃食堂为学校带来的收益， $\lambda, \mu, \eta, \kappa$ 分别为四者所占的权重， $Fine$ 表示学校负面舆论和被调查带来的损失。

式（2）表示学校采取开放外卖（ S_1 ）情况下学校的效用函数，其中 F_1 表示禁止外卖后的食品安全收益，应低于 F_0 。 C_1 表示学校维持校园内交通安全的成本， U_{St}^1 为学生满意度， C_B 为商家准入费，用于补贴监管，显然 $C_B < FR$ 。

(2) 学生（St）：

$$U_{St}^0 = \beta \cdot P_n + H_n \quad (3)$$

$$U_{St}^1 = 0.5(U_{St}^0 + \beta \cdot P_b + H_b - \alpha \cdot \delta + F_b) \quad (4)$$

式（3）表示学校采取禁止外卖（ S_0 ）情况下学生的效用函数，其中 β 表示学生

对价格的敏感程度，为负数； P_n 为食堂的单价， H_n 表示学生在食堂就餐的健康风险。

式(4)表示学校采取允许外卖(S_1)情况下学生的效用函数， P_b 为外卖的单价， H_b 表示学生点外卖的健康风险， α 表示是否合规点外卖，不合规时取 1、合规时取 0， δ 表示学生偷偷点外卖被抓到面临的处罚成本， F_b 表示外卖种类多样性对学生带来的情绪价值。这里假设学生选择吃食堂和点外卖的概率是相等的。

(3) 外卖商家 (B):

$$\pi_B^0 = \theta D_0 \quad (5)$$

$$\pi_B^1 = \theta(D_0 + D_I) - C_B \quad (6)$$

式(5)表示学校采取禁止外卖(S_0)情况下外卖商家的利润函数，其中 θ 表示每单外卖的利润， D_0 表示校外订单数。

式(6)表示学校采取允许外卖(S_1)情况下外卖商家的利润函数，其中 D_I 表示校内订单的数量， C_B 为进入校园支付的管理费用。下图表示了整个博弈的过程。

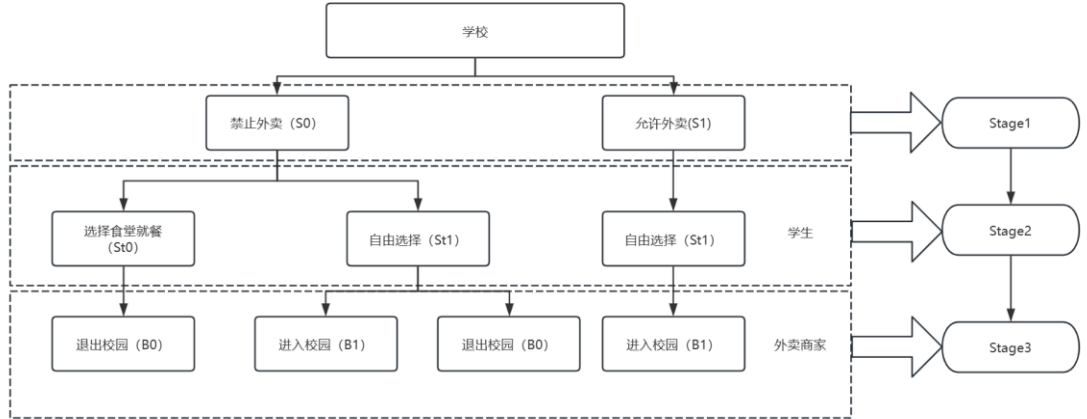


图 1 三方博弈树

(二) 逆向归纳法求解均衡

1. 第三阶段：外卖商家 (B) 的决策

若学校选 S_0 (禁止外卖)，商家 B_1 的利润为 $\pi_B^1 = \theta(D_0 + D_I) - C_{\text{罚}}$ ，其中 $C_{\text{罚}}$ 为违规入校的处罚成本。现实中，学校会采取保安巡逻加视频监控的方式防止外卖进入校园，并且对违规进入的骑手严格处罚，导致 $C_{\text{罚}} \gg \theta \cdot D_0$ ，故商家最优策略为 B_0 (退出)。

若学校选 S_1 (开放外卖)，商家 B_1 的支付为 $\pi_B^1 = \theta(D_0 + D_I) - C_B$ ，倘若

$\theta \cdot D_O > C_B$ ，则商家进入校园市场有利可图，故商家最优策略为 B_1 （进入），结合某高校的案例，学校对每一个进入的骑手征收 1.5 元的管理费，根据新浪新闻、今日头条等权威新闻的报告，美团在其 2021 年财报中首次将技术服务费(佣金)”和“履约服务费（配送费）”两项完全分开，其中“履约服务费（配送费）”即支付骑手的工资、补贴、人员培训管理等费用，按照“履约服务费=距离收费+价格收费+时段收费”的模式支付，外卖员一单可以拿到 6-7 元。对于商家自行配送的情况，由于没有了平台的抽成，其一单的利润会比外卖员的更高。所以在现实情况中，商家会选择进入校园市场（ B_1 ）。

2. 第二阶段：学生（ S_t ）的决策

若学校禁止外卖进入（ S_0 ），商家选 B_0 （无外卖），学生 S_{t0} 支付为 $U_{St}^0 = \beta \cdot P_n + H_n$ ，随着时间的增长，学校食堂由于处于垄断地位其价格上升、菜品质量下降导致学生的健康风险上升， U_{St}^0 会不断下降甚至变成负值；学生 S_{t1} 支付为 $U_{St}^1 = 0.5(U_{St}^0 + \beta \cdot P_b + H_b - \delta + F_b)$ ，由于外卖商家退出市场，此时学生的效用函数为 $0.5U_{St}^0$ ，表示学生在短期内会服从学校的管理，但是当食堂的价格上涨、菜品质量下降后，学生会选择违规点外卖。故学生短期的最优策略为 S_{t0} （违规），长期的最优策略为 S_{t1} ，这样的情况会导致学生翻越围墙，与保安争吵等危险行为的发生。

若学校选 S_1 ，商家选 B_1 （有合规外卖），学生 S_{t1} 支付为 $U_{St}^1 = 0.5(U_{St}^0 + \beta \cdot P_b + H_b + F_b)$ ，在这种情况下学生点外卖是合规的，现实情况中外卖价格和食堂的价格相近，由于学生选择多样性对其带来的情绪价值超过外卖带来的健康风险，此时 $U_{St}^1 > U_{St}^0$ 故学生最优策略为 S_{t1} （自由选择）。

3. 第一阶段：学校（ S ）的决策

若学校选 S_0 ，其效用函数为 $U_S^0 = \lambda \cdot F_0 + \mu \cdot C_0 + \eta \cdot U_{St}^0 + \kappa \cdot FR - Fine$ 。此时如果由于外卖禁令使得学生满意度显著为负并且在社交平台上引发广泛关注，就会导致学校在社会上的声誉变差，总体为学校长期可持续性发展带来负面影响。并且社会、监管局还会对食品收益 FR 进行调查，防止由于利益勾结带来的非法收入，这也会使得学校陷入麻烦之中，由于这两个因素的影响，学校选择外卖禁令的长期总福利低。

若学校选 S_1 ，其效用函数为 $U_S^1 = \lambda \cdot F_1 + \mu \cdot C_1 + \eta \cdot U_{St}^1 + \kappa \cdot C_B$ 。此时，式中所有值均为正值，学校还可以通过 C_B 收取一定的准入费，无寻租风险，长期总福利高。所综合来看，学校长期的最优策略为 S_1 （开放外卖）。

4. 潜在均衡情况分析

这一三方动态博弈有高效均衡（ S_0, St_1, B_0 ）和低效均衡（ S_1, St_1, B_1 ）。在低效均衡的情况下学校禁止点外卖，长期导致学生违规点外卖，但是商家退出市场，导致“高监管成本+学生福利损失+市场萎缩”的情况出现；在高均衡的情况下，学校开放外卖并实施合规管理，学生自由选择，商家合规进入，实现“秩序可控 + 选择自由 + 竞争有效”的三方共赢。

表 1 均衡结果

均衡路径	效率类型	核心矛盾	优化方向
(S_0, St_1, B_1)	低 效 均衡	学校监管成本高、学生福利损失、商家违规	取消禁令，转向合规管理
(S_1, St_1, B_1)	高 效 均衡	三方共赢：秩序可控、选择自由、竞争有效	推广“准入 + 技术监管”模式
(S_1, St_0, B_1)	潜 在 低效	商家成本高企、学生仍偏好食堂	降低准入成本，提升外卖体验

（三）寻租行为的嵌套影响

1. 设租与寻租的扭曲

学校可以通过指定配送单位或者以非公开透明的方式向商家收取中转费的形式设租。上海交大中转费实质是行政设租，通过政策赋予“校园配送垄断权”，向商家收取每单的配送费用，将管理权转化为经济租金。此行为导致商家成本剧增，仅少数平台能承受，形成垄断。

商家可以通过贿赂学校领导的方式拿到独家校园配送权的方式寻租。浙江财经东方学院强制外包给学校管理层亲戚所有的配送公司就是将原本自由竞争的市场通过赋予“独家中转权”的方式强行垄断了市场，其他商家因成本过高被迫选 B_0 ，市场竞争彻底扭曲，导致资源错配和抵消均衡的发生。

2. 反寻租的博弈修正

学生通过法律手段对学校提起诉讼或者通过网络曝光引发舆论关注的方式，增加学校设租的政治与法律成本，迫使其从 S_0 转向 S_1 。浙江财经东方学院原本发布盖有学校公章的通知，宣布校园外卖由校方指定的配送公司进行统一配送，引发了轩然大波，事件一经曝光之后学校立刻公开说明可以通过外卖柜和其他的

方式获得外卖中转并非强制行为。

五、 结论与建议

（一） 结论

1. 全面禁止外卖的低效性

该政策易引发“监管成本高企-学生违规频发-社会总福利净损失”的低效均衡，根源在于过度限制学生消费自主权与市场竞争机制。从法经济学视角看，其通过行政权力排除市场竞争，导致学生选择集收缩引发福利损失，同时抑制校外商家活力，违反《反垄断法》关于市场支配地位滥用的禁止性规定。

2. 开放监管的帕累托改进逻辑

引入分类准入制度可实现“学校-学生-商家”三方共赢。通过明确管理权边界与允许合规竞争，既能保障校园秩序与食品安全，又能通过选择多样化、价格合理的方式提升学生福利和商家效率，符合动态博弈中的高效均衡（ S_1, St_1, B_1 ）条件。

3. 寻租风险的制度根源

政策模糊性与行政裁量权过大易催生权力寻租，表现为学校设租，如变相收取准入费，或商家寻租，如贿赂获取独家经营权，导致垄断形成，资源配置扭曲与腐败风险。寻租理论表明，此类非生产性活动会进一步降低社会总福利，加剧“监管-权利-效率”的三重冲突。

（二） 建议

1. 法律层面：构建权利制衡与程序正义框架

学校应明确自己的管理权边界。依据《教育法》谦抑原则，学校管理权仅限于对配送行为的直接规制，如交通安全、消防隐患，不得干预学生与校外商家的合法交易权利。通过《学校章程》法定化学生消费自主权清单，禁止以“食品安全”等名义变相实施市场垄断。

学校应建立政策合法性审查机制。凡是涉及学生重大利益的政策，如外卖准入，需经“三审三议”程序，即学生代表大会审议、第三方法律机构合规性审查、教育主管部门备案，确保决策符合比例原则与权利保障要求。

学校应完善权利救济程序。设立校园治理争议调解委员会，引入学生、法律专家等第三方参与纠纷解决，为学生提供申诉渠道，落实《消费者权益保护法》关于公平交易权的实体性规定。

2. 经济层面：重塑竞争机制与成本内化规则

首先，学校要主动打破校内餐饮垄断结构。通过“负面清单”模式开放校园餐饮市场，允许符合资质的校外商家通过公平竞争进入，如可以通过公开透明的流程招标引入连锁品牌，同时对校内食堂实施“质量保证金”制度，按营业额提取3%-5%并将学生满意度与收益挂钩，倒逼食堂保证其菜品和服务质量。

其次，学校应设计分级准入成本体系，建立“风险成本”相匹配的准入规则，对高风险品类收取较高准入费，低风险品类实施备案制；准入费实行“收支两条线”管理，专项用于校园食安监管技术升级，避免与学校利益直接关联。

最后，学校还可以推动外部性成本内部化。通过价格机制引导资源优化配置，针对违规外卖收取环境治理附加费，对合规商家给予税收减免，实现食品安全保证和市场效率结合的方式。

3. 实施层面：建立渐进式改革与动态评估机制

学校可以进行全周期成本收益评估。每学年委托第三方机构开展政策评估，重点量化学生的福利变化、学校附近市场竞争活力以及政策规定监管效能等核心指标，建立不断调整、不断优化的政策机制。

学校管理层应更新治理理念。通过校园文化建设强化“共治”的理念，引导学生参与食品安全监督，使得学校从管理者的身份向规则制定以及校园环境监管的角色转型，培育市场化、法治化的现代校园治理生态。

参考文献：

- [1]黄雯雯. 2019. 外卖入校相关问题的法律对策. 法制博览, (26):57-58.
- [2]陆惠. 2019. 基于网络外卖、网络订餐环境下的高校食品安全管理策略. 现代食品, (06):131-133.
- [3]邱薇月. 2019. 学生外卖消费问题的思考. 现代经济信息, (08):164.
- [4]钱颖一. 1988. 克鲁格模型与寻租理论[J]. 经济社会体制比较, (05):17-18.
- [5]谈露. 2018. 外卖 O2O 模式下的大学生消费分析——基于安徽科技学院的实证研究. 市场周刊(理论研究), (04):42-45+41.
- [6]王性玉, 薛来义. 2001. 寻租理论三方博弈模型分析[J]. 财经问题研究, (11):14-17.
- [7]张国兴, 高晚霞, 管欣. 2015. 基于第三方监督的食品安全监管演化博弈模型. 系统工程学报, 30(02):153-164.
- [8]朱霖林, 陈静. 2018. 互联网餐饮平台视角下的高校学生外卖消费行为的研究. 智库时代, (37):56+60.
- [9]Krueger, A.O. 1974. The political economy of the rent-seeking society. The American Economic Review, 64(3):291 - 303.